

**CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA Y LA CORPORACIÓN DE PRODUCTORES,
EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS DE
COLOMBIA - CORPOHASS**

Entre los suscritos, por una parte, **ANGELA MARÍA DE VALDENEBRO CAMPO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 52.452.625 de Bogotá, quien obra en su calidad de primer representante legal suplente de la **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**, institución privada, de educación superior, con el carácter académico de Universidad, sin ánimo de lucro, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 130 del 14 de enero de 1980, identificada con el NIT 860.075.558-1, quien en adelante se denominará "**LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA**", y por la otra, **KATERIN MAYERLY MEJÍA VERJEL**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.428.988, quien en calidad de presidente, quien obra en nombre y representación legal de la **CORPORACIÓN DE PRODUCTORES, EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA**, entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida e identificada con Nit. 900.660.865-1, en adelante "**CORPOHASS**"; denominadas en conjunto como "**las PARTES**"; hemos acordado celebrar el presente convenio marco de cooperación interinstitucional, en adelante, el "**CONVENIO**", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la **UNIVERSIDAD DE LA SABANA** desarrolla el servicio de la Educación Superior con criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad, y en virtud de su carácter transformador, la Institución busca influir en todos los sectores sociales mediante actividades de investigación, innovación y desarrollo, de docencia y de extensión.
2. Que **CORPOHASS** tiene como objeto social liderar la sostenibilidad de la agroindustria colombiana del aguacate hass, orientando, fomentando y proyectando la producción y comercialización de aguacate hass y sus variedades a los mercados de orden nacional e internacional, procurando el bienestar del productor, exportador y transformador del aguacate hass.
3. Que la investigación es entendida por las **PARTES** como aquel trabajo en equipo que se propicia para buscar, explorar, crear y aplicar conocimiento con el fin de alinear a **LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA y a CORPOHASS** con los más altos estándares de la vanguardia en las áreas de investigación específicas, pudiendo así ser reconocidas como interlocutores válido en la comunidad científica nacional e internacional y en el sector agroindustrial del aguacate hass respectivamente.
4. Que las **PARTES** se caracterizan por ser instituciones que se encuentran al servicio de la comunidad y seriamente comprometidas con el desarrollo de la Nación, mediante la realización de actividades de carácter académico y científico, en el marco de las cuales se incluyen la investigación y desarrollo de productos tecnológicos y de innovación para el sector agroindustrial del aguacate hass.
5. Que las **PARTES** han acordado identificar posibles vías para el desarrollo de actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el sector agroindustrial del aguacate hass y reunir esfuerzos para el cumplimiento de sus objetivos y áreas prioritarias de cooperación comunes, las cuales pueden ser explotadas para el fomento y crecimiento de la actividad académica y científica en diversas áreas del conocimiento humano.

6. Que las **PARTES** reconocen la importancia de desarrollar el presente **CONVENIO** en cumplimiento de sus respectivos objetivos institucionales.
7. Que constituye interés común de los intervinientes en este **CONVENIO**, el participar en labores de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

En consecuencia,

ACUERDAN

PRIMERA. OBJETO. Establecer las bases de una mutua cooperación para elaboración, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo de evaluación y comercialización de tecnologías novedosas de aplicación en las áreas de interés mutuas, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales de las **PARTES**.

SEGUNDA. TÉRMINOS DE COLABORACIÓN. La cooperación se materializará, sin excluir otras posibilidades que se deberán concretar en Convenios Específicos, en las acciones que de manera enunciativa se señalan a continuación:

1. Contribuir en la definición de líneas de investigación conjunta de interés mutuo, y estructurar y desarrollar proyectos de investigación conjuntos.
2. Realización de publicaciones conjuntas.
3. Facilitar la participación mutua en eventos científicos y culturales organizados por cualquiera de las dos **PARTES**.
4. Promover la organización de cursos, talleres, seminarios y demás eventos académico-científicos de interés para ambas **PARTES**.
5. Facilitar el buen uso de la planta física, instalaciones y equipos de que se disponga en el marco de una colaboración mutua entre las **PARTES**.
6. Gestionar recursos económicos internos y externos para la investigación conjunta por las **PARTES**. Toda otra acción que las **PARTES** decidan emprender de mutuo acuerdo y con mutuo beneficio.

PARÁGRAFO: El desarrollo de las actividades indicadas, se sujetará a las normas nacionales vigentes en la institución en que estas se realicen.

TERCERA. DESARROLLO DEL CONVENIO. Las acciones concretas de colaboración que se deriven de la aplicación del presente **CONVENIO** marco serán pactadas mediante Convenios Específicos suscritos por los representantes legales de las **PARTES**, conforme a la regulación interna de cada una (adelante los "Convenios Específicos").

PARÁGRAFO 1: Los Convenios Específicos serán elaborados y aprobados por el Comité Técnico. Dentro de los Convenios Específicos se especificará: **a)** el título del proyecto; **b)** los objetivos; **c)** la localización; **d)** la duración; **e)** el tipo y frecuencia de los informes; **f)** el presupuesto anual; **g)** los aportes de cada una de las **PARTES**; y **h)** financiamiento, **i)** tratamiento de datos personales, **j)** derechos de autor y propiedad intelectual **k)** los compromisos de las **PARTES** con respecto a la realización de las diferentes actividades definidas en el proyecto.

PARÁGRAFO 2. Estos Convenios Específicos serán parte constitutiva del presente **CONVENIO** para todos los efectos.

PARÁGRAFO 3. Para la elaboración de los Convenios Específicos, se tendrá en cuenta la autonomía de cada una de las **PARTES**, el justo equilibrio entre los aportes y beneficios para las **PARTES**, y la disponibilidad de

recursos.

CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS PARTES se reservan todos los derechos exclusivos que recaen sobre su capital intelectual (métodos, conocimientos técnicos, ideas, conceptos, programas académicos, técnicas, métodos de análisis, modelos, formatos, diseños, licencias, softwares, herramientas, *know how*, entre otros) y en general sobre cualquier otra creación que hayan desarrollado con anterioridad a la suscripción del presente **CONVENIO**, por lo cual su utilización o implementación no se entenderá en ningún momento como una cesión sobre los mismos. **Cada PARTE** aplicará su reglamentación referente a la propiedad intelectual.

LAS PARTES se reconocen mutuamente como titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual que recaigan sobre cualquier tipo de documento, producto y/o metodología que se origine con ocasión de la ejecución del presente **CONVENIO**.

PARÁGRAFO: A través del Convenio Específico que se estructure para cada una de las modalidades de cooperación contempladas en este **CONVENIO**, se especificarán y reconocerán los derechos de propiedad intelectual aplicables según la naturaleza específica de cada caso.

Sin embargo, salvo que las **PARTES** dispongan de otra manera, la propiedad intelectual corresponderá a las dos **PARTES** en proporción a sus aportes en dinero y en especie cuantificados en los proyectos respectivos objeto de Convenios Específicos. Los derechos morales de autor corresponderán siempre a los investigadores y otros participantes en las investigaciones.

QUINTA. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.- Para publicar o hacer cualquier tipo de divulgación de los resultados que se obtengan en desarrollo de los Convenios específicos, deberá contarse con aprobación explícita de los representantes legales de ambas **PARTES**, con base en la recomendación y en las normas respectivas que acuerde el Comité Técnico en forma tal que puedan protegerse adecuadamente las posibles solicitudes de propiedad intelectual sobre dichos resultados.

PARAGRAFO: Las publicaciones y/o utilización de los resultados deberán en todos los casos hacer reconocimiento recíproco de los créditos a ambas **PARTES**.

SEXTA. COMITÉ TÉCNICO. - Se constituye un Comité Técnico conformado por dos representantes de LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA designados por El Rector o su delegado y dos representantes de CORPOHASS designados por el Gerente General o Representante Legal (adelante el "Comité Técnico").

PARÁGRAFO. Las funciones del Comité Técnico son: **a)** Evaluar y aprobar los proyectos presentados por las **PARTES**. **b)** Elaborar los Convenios Específicos a través de los cuales se formalizará la ejecución de los proyectos aprobados; **c)** Conceptuar sobre la conveniencia de terminar, suspender o modificar los Convenios Específicos que se encuentren en ejecución; **d)** Evaluar informes de progreso de cada proyecto, según lo acordado en los Convenios Específicos.

SÉPTIMA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades específicas descritas en el presente **CONVENIO**, previo a su ejecución, deberán contar con los respectivos estudios y aprobaciones de carácter, técnico, académico, administrativo y financiero emitido por la autoridad correspondiente al interior de cada **PARTE**, así como por el Comité Técnico. Sin estas, ninguna actividad específica podrá iniciarse.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. LAS PARTES acuerdan que la información y documentación que sea suministrada por **LAS PARTES**, o conocida por ambas en el desarrollo del objeto convenido, está sujeta a confidencialidad y por lo tanto sólo podrá ser utilizada para el cabal cumplimiento del presente **CONVENIO**. En consecuencia, **LAS PARTES** no podrán revelar la información que les sea suministrada en ningún momento, a persona jurídica o natural alguna, en ninguna circunstancia.

NOVENA. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. La dirección y coordinación del presente **CONVENIO** estarán a cargo del Rector para LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la Presidente para CORPOHASS, o quienes estos autoricen expresamente para esta tarea.

DÉCIMA. DURACIÓN Y RENOVACIÓN. El presente **CONVENIO** tendrá una duración de cinco (05) años, contados a partir de su firma, el cual se prorrogará automáticamente por el mismo término de duración. Salvo que alguna de las **PARTES** manifieste con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de terminación, su intención de no renovarlo.

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN. El presente **CONVENIO** podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las **PARTES** mediante otrosí.

DÉCIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN. El presente **CONVENIO** terminará por: a) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones previstas, por una de las **PARTES**, en este **CONVENIO**, o en los Convenios Específicos, b) Por mutuo acuerdo, c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, d) Por cumplimiento del plazo pactado, e) Por manifestación de una de las **PARTES** de su deseo de darlo por terminado, dando aviso por escrito con una antelación no inferior a dos (02) meses a la fecha pretendida de terminación.

PARÁGRAFO: Si al operar la terminación unilateral a que hace referencia la presente cláusula, estuviesen pendientes tareas específicas de un Convenio Específico, estas continuarán desarrollándose hasta su culminación, salvo estipulación en contrario que se realice en los documentos que se suscriban para pactar acciones concretas.

DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. Las personas que participen de las actividades que se realicen al amparo de este **CONVENIO**, como regla general, mantienen en todo momento su vínculo con su institución de origen y, por ende, no adquieren relación laboral con la otra **PARTE**.

Si en la realización de una acción del **CONVENIO** interviene personal ajeno a las **PARTES**, este continuará siempre bajo la dirección de la **PARTE** con quien este contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de ninguna naturaleza o especie, con las instituciones firmantes.

DÉCIMA CUARTA. NO EXISTENCIA DEL REGIMEN DE SOLIDARIDAD. No existe régimen de solidaridad entre las **PARTES** que suscriben este **CONVENIO**, en razón a que cada una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo y los compromisos adquiridos en los Convenios Específicos.

DECIMA QUINTA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las **PARTES** convienen en agotar todos los medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o duda que pudiera suscitarse con motivo de este **CONVENIO**, para tal efecto, acudirán preferentemente, al empleo de mecanismos de solución directa de controversias.

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL CONVENIO. Ninguna de las **PARTES** podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven de este **CONVENIO** sin autorización expresa, previa y escrita de la otra **PARTE**.

DÉCIMA SÉPTIMA. VALOR DEL CONVENIO. La firma del presente **CONVENIO** no genera ningún compromiso económico para ninguna de las **PARTES**, en la medida que los estudiantes y profesores participantes serán responsables de sus propios gastos y los costos asociados al desarrollo de las demás actividades serán definidos en los correspondientes Convenios Específicos.

DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los representantes legales de las **PARTES** declaran bajo la gravedad de juramento, que no se hallan incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, establecidas en la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 para suscribir el presente **CONVENIO**.

DÉCIMA NOVENA. DATOS PERSONALES. LAS PARTES se comprometen a dar estricto cumplimiento a las disposiciones generales para la protección de datos personales, sin perjuicio de que se establezca de forma concreta en los Convenios Específicos su respectivo tratamiento de acuerdo con la finalidad del suministro de la información.

VIGÉSIMA. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. LAS PARTES no podrán contratar durante la duración del presente **CONVENIO** y hasta 1 año más después de su finalización al personal académico o administrativo de la otra **PARTE** que se haya vinculado con la ejecución de este **CONVENIO** sin previa autorización expresa y por escrito de la **PARTE** empleadora del personal, so pena de indemnizar los perjuicios que con ello se le cause.

VIGÉSIMA PRIMERA. La suscripción del presente **CONVENIO** no da lugar a la creación de una persona jurídica nueva diferente a las **PARTES**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Harán parte del presente **CONVENIO** todos los documentos que en desarrollo de esté surjan, los Convenios Específicos, los estudios o propuestas que los soporten, y los certificados de representación legal.

VIGÉSIMA TERCERA. Los Convenios Específicos posteriores que lleguen a celebrarse entre las **PARTES**, con ocasión a este **CONVENIO** marco deberán sujetarse estrictamente a su objeto y condiciones generales.

VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. El presente **CONVENIO** se perfecciona con la firma de dos originales por las **PARTES**. En constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los catorce(14) días del mes de julio de 2025.

CORPOHASS

LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Katheryn Mejia V.
KATERIN MAYERLY MEJÍA VERJEL
Representante legal
C.C 52.428.988

Angela Maria de Valdenebro Campo
ANGELA MARIA DE VALDENE BRO CAMPO
Primer representante legal suplente
C.C 52.452.625 de Bogotá